가상자산 관련 자금세탁방지업무 취급지침

2018. 1.30.		제정
2018. 7.10.	제1차	개정
2019. 4. 8.	제2차	개정
2019. 5.20.	제3차	개정
2021. 3.23.	제4차	개정
2021. 7.15.	제5차	개정
2025. 7. 8.	제6차	개정 (전부개정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 가상자산 관련 금융거래에 관하여 「특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “「특금법」”)과 그 하위법령의 시행에 필요한 사항을 명확히 하고, 자금세탁 및 공중협박자금 조달 행위(이하 “자금세탁등”)를 효과적으로 방지하기 위해 준수가 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용) 가상자산 관련 자금세탁방지업무는 이 지침을 우선 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “가상자산”이란 경제적 가치를 지닌 것으로서 전자적으로 거래 또는 이전될 수 있는 전자적 증표(그에 관한 일체의 권리를 포함한다)를 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다.
   가. 화폐·재화·용역 등으로 교환될 수 없는 전자적 증표 또는 그 증표에 관한 정보로서 발행인이 사용처와 그 용도를 제한한 것
   나. 「게임산업진흥에 관한 법률」 제32조제1항제7호에 따른 게임물의 이용을 통하여 획득한 유·무형의 결과물
   다. 「전자금융거래법」 제2조제14호에 따른 선불전자지급수단 및 같은 조

제15호에 따른 전자화폐

라. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 전자등록주식등

마. 「전자어음의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 전자어음

바. 「상법」 제862조에 따른 전자선하증권

사. 「한국은행법」에 따른 한국은행(이하 "한국은행"이라 한다)이 발행하는 전자적 형태의 화폐 및 그와 관련된 서비스

아. 「전자금융거래법」제2조제16호에 따른 전자채권

자. 발행하는 자가 일정한 금액이나 물품·용역의 수량을 기재하여 발행한 상품권 중 휴대폰 등 모바일기기에 저장되어 사용되는 상품권

차. 당행, 은행, 농협은행, 수협은행, 한국산업은행이 한국은행의 네트워크를 통해 전자적 형태로 취급하는 예금 및 그에 준하는 전자적 증표

카. 수집을 주된 목적으로 하는 전자적 증표, 거래 당사자 간의 거래 확인만을 목적으로 하는 전자적 증표 등 단일하게 존재하여 다른 전자적 증표로 대체할 수 없는 전자적 증표(다만, 특정 재화나 서비스의 지급수단으로 사용이 가능한 전자적 증표는 제외)

2. "가상자산사업자"란 다음 가목부터 마목까지의 어느 하나에 해당하는 행위를 영업으로 하는 자를 말한다.

가. 가상자산을 매도, 매수하는 행위

나. 가상자산을 다른 가상자산과 교환하는 행위

다. 가상자산을 이전하는 행위 중 영업을 하기 위해 가상자산을 하나의 가상자산주소에서 다른 가상자산주소로 전송하는 등 이용자 상호 간에, 가상자산사업자 상호 간에 또는 이용자와 가상자산사업자 간에 가상자산을 전송하는 행위

라. 가상자산을 보관 또는 관리하는 행위

마. 가목 및 나목의 행위를 중개, 알선하거나 대행하는 행위

3. "고객"이란 금융거래를 위해 은행과 계약을 체결한 자를 말한다.

4. “이용자”란 가상자산사업자를 통해 가상자산을 매매, 교환, 이전 또는 보관·관리하는 자를 말한다.
5. “실명확인 입출금 계정 서비스”란 본인임이 확인된 이용자의 은행계좌와 가상자산사업자의 동일은행 계좌 간에만 입출금을 허용하는 서비스를 말한다.
6. “집금계좌”란 가상자산 관련 거래를 위하여 가상자산사업자가 이용자와의 금융거래를 목적으로 금융회사등에 개설한 계좌를 말한다.
7. 기타 이 지침에서 정의하지 않은 용어의 의미는 「특금법」, 동법 시행령 및 감독규정, 「자금세탁방지 및 공중협박자금 조달 금지에 관한 업무규정」및 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」(이하 “「가상자산이용자보호법」”)을 준용한다.

제2장 가상자산사업자에 대한 고객확인

제1절 고객을 가상자산사업자로 인식하지 못한 경우

제4조(식별절차의 운영) 고객이 가상자산사업자인지 여부를 식별하기 위한 절차를 운영하여야 한다.

제5조(식별을 위한 준수사항) ① 고객이 다음 각 호과 같은 업종에 해당하는 경우 그 고객이 가상자산사업자인지 여부의 식별에 특별히 주의하여야 한다.
1. 전자상거래 소매업
2. 전자상거래 소매 중개업
3. 응용소프트웨어 개발 및 공급업
4. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업
5. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업
6. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
7. 컴퓨터 시설 관리업

8. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
9. 주변기기 제조업
10. 통신판매업
11. 기타 정보 서비스업 등
12. 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
13. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
14. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
15. 컴퓨터 제조업
16. 광고 대행업
17. 그 외 기타 광고 관련 서비스업

② 고객이 다음 각 호의 금융거래를 하는 경우 그 고객이 가상자산사업자인지 여부의 식별에 특별히 주의하여야 한다.

1. 법인 또는 단체 고객의 자본금 규모 대비 금융거래 규모, 횟수가 과다한 거래
2. 심야시간(오전 0시~오전 6시)에 금융거래가 지속적으로 발생
3. 단시간내에 다수의 금융거래가 발생
4. 기타 가상자산사업자의 식별에 필요하다고 인정되는 금융거래유형

③ 본 조의 식별절차를 통해 고객이 가상자산사업자임을 인식한 경우 자금세탁 등의 위험이 높은 고객으로 분류하여 제2절에 따른 사항을 이행한다.

④ 제9조에 따라 가상자산사업자 현황을 가상자산사업자 식별에 활용하여야 한다.

제2절 고객을 가상자산사업자로 인식한 경우

제6조(고객확인 강화) ① 가상자산사업자로 식별한 고객에 대해서는 자금세탁 등의 위험이 높은 고객으로 분류하고, 「자금세탁방지업무 취급지침」 제49조의4에 따른 강화된 고객확인 이외에 다음 각 호의 정보를 추가로 확인하여야 한다.

1. 가상자산사업자가 제공하는 서비스의 내용
2. 가상자산사업자의 실명확인 입출금 계정 서비스 이용여부 및 이용계획
3. 가상자산사업자가 이용자의 생년월일, 주소, 연락처 등을 포함한 신원사항 확인 여부
4. 가상자산사업가 이용자별 거래내역을 구분하여 관리하고 있는지 여부
5. 가상자산사업자가 이용자를 상대로 가상자산은 법정 화폐가 아니라는 사실과 가상자산의 내용, 매매 및 그 밖의 거래에 따르는 위험 등을 이용자가 이해할 수 있도록 설명하고 그 의사를 확인하는지 여부
6. 가상자산사업자가 가상자산거래 관련 집금을 위해 임직원 계좌 등 별도의 계좌를 운용하는지 여부
7. 정부에서 발표하는 가상자산과 관련한 정책의 준수 여부
8. 기타 자금세탁등의 방지를 위해 필요하다고 인정하는 사항

② 제1항의 추가정보 확인은 가상자산사업자의 사무소 등을 방문하여 현지 실사 방법으로 실시할 수 있다.

제7조(실명확인 입출금 계정 서비스 미이용시 고객확인 강화) ① 실명확인 입출금 계정 서비스를 이용하지 않는 가상자산사업자로 식별한 고객중 계좌를 집금계좌 용도로 사용하는 경우에 대해서는 자금세탁등을 효과적으로 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 가상자산사업자의 임직원 계좌가 가상자산 관련 금융거래에 활용되는 것으로 의심되는 경우 임직원 명의 계좌에 대해 「자금세탁방지업무 취급지침」제23조제2항제1호에 따른 강화된 고객확인 이외에 제6조제1항 각 호의 정보의 추가확인 및 모니터링 강화
2. 「민법」 상 미성년자, 외국인 등의 가상자산 관련 금융거래 식별
3. 가상자산사업자 이용자의 금융거래내역 관리를 대행하거나 실시간 관리가 가능하도록 하는 등 가상자산사업자의 가상자산 관련 금융거래내역 관리에 편의성을 제공하는 행위 자제
4. 기타 자금세탁등의 방지를 위해 필요하다고 인정되는 사항

② 실명확인 입출금 계정 서비스를 이용하지 않는 가상자산사업자로 식별한 고객중 계좌를 집금계좌 이외의 목적으로 사용하는 경우에 대해서는 해당 계좌에서 다음 각 호에 해당하는 거래가 발생한 경우 「특금법」 제5조의2 제1항제2호나목에 따른 금융거래 목적과 집금계좌 이외의 목적으로 사용되는지를 입증하기 위한 서류제출을 요구하는 등 자금의 원천을 확인하고, 제1항 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 제5조제2항 각 호에 해당하는 금융거래가 발생한 경우
2. 가상자산사업자의 가상자산거래 관련 집금계좌로부터 이체가 지속적으로 반복되는 등 이상 거래가 발생하는 경우
3. 기타 자금세탁등의 방지를 위해 필요하다고 인정되는 사항

제8조(지속적인 고객확인) ① 가상자산사업자에 대해서 자금세탁등의 위험이 높은 고객으로 분류하여 6개월 이내의 주기로 제6조의 고객확인을 이행하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 가상자산사업자가 실명확인 입출금 계정 서비스를 이용하지 않는 경우 3개월 이내의 주기로 제6조 및 제7조의 고객확인을 이행하여야 한다.

제3절 정보공유체계의 운영

제9조(정보공유체계 운영) 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 국내외에 소재한 가상자산사업자 현황을 당행의 내부와 타 금융회사 등 간에 공유할 수 있는 체계를 운영하여야 한다.

제3장 의심되는 거래의 보고

제10조(주요 의심거래 유형) 가상자산사업자의 금융거래, 고객과 가상자산사업자 간 금융거래가 “별표”의 어느 하나에 해당하는 경우 의심거래 여부를

판단하여 합당한 근거가 있는 경우 금융정보분석원에 그 사실을 보고하여야 한다.

제11조(의심거래 보고사항) 제10조에 따라 금융정보분석원에 의심되는 거래를 보고할 때에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 보고대상이 된 금융거래 자료
2. 보고대상 고객에 대한 「특금법」 상 고객확인 정보
3. 의심되는 합당한 근거를 기록한 자료
4. 기타 자금세탁등의 우려를 해소하기 위해 판단한 사항

제12조(거래모니터링 강화) ① 가상자산과 관련한 거래에 대하여 다음 각 호와 같이 의심되는 거래 행위를 식별하기 위한 필요한 조치를 수행하여야 한다.

1. 가상자산 관련 금융거래에 대해 기존 의심거래보고기준(Rule)에 근거한 모니터링 강화
2. 가상자산 관련 금융거래에 대해 새로운 의심거래보고기준(Rule)을 추가적으로 수립
3. 고객 중 3년 내의 기간 동안 고액현금거래보고 내역이 있는 고객과 가상자산사업자 간 금융거래에 대한 모니터링 강화
4. 가상자산 관련 금융거래에 대한 모니터링 전담인력의 지정
5. 다음 각 목의 경우를 포함하여 비정상적인 거래 유형에 특별한 주의
   가. 고객의 금융거래금액이나 금융거래량이 지나치게 큰 경우
   나. 고객의 예금회전율이 예금 규모에 비해 지나치게 높은 경우
   다. 고객이 국외에 소재한 가상자산사업자에 해외 송금을 하는 경우
   라. 가상자산사업자의 가상자산 거래 관련 집금계좌로부터 이체가 지속적으로 반복되는 경우 등

② 가상자산사업자가 실명확인 입출금 계정 서비스가 구축되지 않은 계좌를 통하여 금융거래를 하는 경우에는 특별한 주의를 기울여야 한다.

제4장 실명확인 입출금 계정 서비스

제13조(실명확인 입출금 계정 서비스 계약(재계약 포함) 절차) ① 실명확인 입출금 계정 서비스 업무 담당부서(이하 “담당부서”)가 가상자산사업자와 서비스 계약을 체결하고자 할 경우에는 다음 각 호의 조치를 단계별로 수행해야 한다.

1. 담당부서는 가상자산사업자가 제14조제1항 각 호의 요건을 충족하였는지 확인 후 자금세탁방지부에 자금세탁위험평가(이하 “위험평가”라 한다)를 의뢰
2. 자금세탁방지부는 제14조제1항 각 호의 요건 충족여부 확인 및 제15조에 따른 위험평가를 실시하고, 위험평과 결과를 반영한 부서 의견을 보고책임자의 승인을 받아 담당부서에 통보
3. 담당부서는 위험평가 결과 등을 종합적으로 고려하여 실명확인 입출금 계정 서비스 계약 여부를 결정
4. 실명확인 입출금계정 서비스를 개시(계약) 또는 존속(재계약)할 경우에는 담당부서의 그룹장 및 보고책임자의 사전승인을 받은 후 은행장에게 보고

② 자금세탁방지부는 실명확인 입출금 계정 서비스를 이용중인 가상자산사업자에 대하여 계약 체결로부터 매 12개월 이내에서 1회 이상 위험평가를 실시한다.

제14조(실명확인 입출금 계정 서비스 계약 기준 등) ① 실명확인 입출금 계정 서비스를 계약할 때 가상자산사업자가 다음 각 호의 요건을 충족하는지 여부를 확인하여야 한다.

1. 예치금(이용자로부터 가상자산의 매매, 매매의 중개, 그 밖의 영업행위와 관련하여 예치받은 금전을 말함)을 고유재산과 분리하여 「가상자산이용자보호법」 시행령 제8조에 따라 「은행법」에 따른 은행 등 공신력 있는 기관에 예치 또는 신탁하여 관리하고 있을 것
2. 「특금법」 제5조의2제1항제3호마목2)에 따른 정보보호 관리체계 인증을

획득할 것

3. 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」, 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」, 「외국환 거래법」 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 대통령령으로 정하는 금융관련 법률에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자(가상자산사업자가 법인인 경우에는 그 대표자와 임원을 포함한다)에 해당하지 않을 것
4. 「특금법」 제7조제3항제4호에 따른 신고 또는 변경신고가 말소되고 5년이 지나지 아니한 자에 해당하지 않을 것
5. 고객별로 거래내역을 분리하여 관리할 것
6. 「특금법」 제7조제1항 또는 제2항에 따른 신고 또는 변경신고 의무를 이행하지 아니한 자에 해당하지 않을 것
7. 거래내역 파악이 곤란하여 자금세탁 위험이 큰 가상자산(소위 “다크코인”)을 취급하지 않을 것
8. 해킹·전산장애 등 대통령령으로 정하는 사고에 따른 책임을 이행하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 등 필요한 조치를 취하고 있을 것
9. 예치금과 고유재산간 구분·관리를 상시적으로 확인할 수 있는 절차를 마련하고 있을 것
10. 그밖에 보고책임자가 별도로 정한 자금세탁 위험 항목 등에 해당하지 않을 것

② 실명확인 입출금 계정 서비스를 계약하려는 경우에는 가상자산사업자가 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 방지하기 위하여 구축한 절차 및 업무지침 등을 확인하여 가상자산사업자와의 금융거래등에 내재된 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 위험을 식별, 분석, 평가하여야 한다.

③ 「특금법」 제7조제1항 또는 제2항에 따른 가상자산사업자의 신고 또는 변경신고가 수리된 이후에 금융거래등이 이루어질 것을 조건으로 하여 실명

확인 입출금 계정 서비스를 개시할 수 있다.

제15조(가상자산사업자에 대한 위험평가) ① 제14조제2항의 위험평가는 다음 각 호의 위험요소를 고려하여야 한다.

1. 고유위험 : 국가위험, 고객위험, 상품 및 서비스 위험, 사업위험
2. 통제위험 : 내부통제, 고객확인, 고객위험평가, 금융제재 준수 여부, 독립적인 감사, 위험기반 모니터링 및 보고
3. 그밖에 평가시 고려하여야 하는 위험

② 제1항의 위험평가 세부기준은 보고책임자가 따로 정하는 바에 의한다.

제15조의2(추심이체 시 추가인증) 가상자산사업자의 추심지시에 따라 이용자 계좌에서 출금(이하 “추심이체”)이 발생할 경우에는 사전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 이용자의 의사를 확인한다.

1. 「전자서명법」 제2조제8호에 따른 전자서명인증사업자의 전자서명인증
2. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제23조의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인
3. 기타 제1호 및 제2호에 준하는 방법

제15조의3(장기 미이용 실명계정의 관리) 1년 이상 입출금이 없는 이용자 계좌에 대하여 추심이체를 제한할 수 있으며, 직접 또는 가상자산사업자를 통해 이용자에게 이를 안내한다. 다만, 이용자가 가상자산사업자를 통해 추심이체 계속동의에 대한 의사를 표시한 경우에는 그러하지 아니하다.

제15조의4(실명계정 입출금 한도) 자금세탁방지 및 이용자 보호 등을 감안하여 한도계정 및 정상계정으로 구분하여 실명계정의 입출금 한도를 제한한다. 다만, 이용자가 법인인 경우 달리 정할 수 있다.

제15조의5(실명계정 거래목적등 확인) ① 이용자로부터 대면 또는 비대면 절차

를 통하여 다음 각 호의 사항을 확인한 경우 제15조의4에 따라 한도계정 방식으로 개설된 실명계정의 입출금 한도를 정상계정 수준으로 확대할 수 있다.

1. 거래목적 : “별지서식 1” 등을 통해 당행이 별도로 정한 기준 이상의 가상자산 매매등을 하였다는 사실
2. 자금원천 : 가상자산 매매등에 사용된 자금이 이용자의 소득(이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 연금소득, 기타소득, 퇴직소득, 양도소득) 또는 차입금이라는 사실

② 제1항에 따른 확인에 필요한 경우 이용자에게 추가 증빙자료의 제출을 요청할 수 있다.

제15조의6(이용자에 대한 강화된 고객확인) ① 실명계정의 개시를 신청하는 이용자에 대해 강화된 고객확인을 실시한다.

② 실명계정이 개시된 이용자에 대해 강화된 고객확인을 1년마다 지속적으로 실시한다. 다만, 고객확인 재이행 주기를 이용자 별 위험평가에 따른 위험등급에 따라 다르게 적용할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 고객확인이 이용자의 자료제출 거부 등으로 이뤄지지 않은 경우에는 실명계정의 개시 또는 실명계정을 통한 입출금을 거부하거나 제한하고 의심거래보고를 검토한다.

제15조의7(초고위험 이용자에 대한 고객확인 강화) ① 거액출금 등 별도로 정한 기준에 해당하는 고위험 실명계정 이용자에 대해서는 강화된 고객확인시 문서적 검증을 실시한다. 다만, 문서적 검증이 곤란한 경우로서 신뢰할 수 있고 독립적인 자료·정보 등을 통하여 검증할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 문서적 검증은 다음 각 호의 문서(다만, 제3호에 따른 문서는 필요한 경우에 한함)를 이용자 등으로부터 제출받아 실시한다.

1. “별지서식 1”

2. 재직증명서, 근로소득원천징수영수증, 건강보험자격득실확인서, 연금증서, 개인사업자 소득금액 증명원 또는 소득세법상 소득의 존재를 증빙할 수 있는 서류
3. 기타 제1호 및 제2호에 준하는 것으로 이용자의 거래목적 및 자금원천 등을 증빙할 수 있는 서류

③ 문서제출 거부 또는 자료·정보 등의 부재로 제1항 및 제2항에 따른 검증이 이뤄지지 않아 고객확인을 할 수 없는 경우, 실명계정의 입출금을 거부하거나 제한하고 의심거래보고를 검토한다.

제15조의8(법인 이용자에 대한 특례) ① 법인(대표자 포함) 이용자에 대한 고객확인 시 합리적으로 접근 가능한 자료 및 정보 등을 통해 자금세탁위험에 대한 모니터링을 실시한다.

② 제15조의6제2항에도 불구하고 이용자가 법인인 경우에는 강화된 고객확인을 연 1회 이상 실시한다. 이 경우 제1항에 따른 모니터링을 실시하여 고위험 실명계정 이용자로 판단되는 경우에는 연 2회 이상 실시한다.

③ 법인 이용자가 실명계정에서 원화를 출금하기 전에 해당 거래의 목적 및 자금의 출처를 확인한다. 다만, 자금세탁위험이 현저히 낮은 경우에는 확인하지 않을 수 있다.

④ 제3항에 따라 거래목적 및 자금원천 확인시 다음 각 호의 구분에 따른 문서적 검증을 실시한다. 다만, 문서적 검증이 곤란한 경우로서 신뢰할 수 있고 독립적인 자료·정보 등을 통하여 검증할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 비영리법인(부칙 제2조제1호에 따른 자로 한정한다)인 경우
   가. “별지서식 2”
   나. 가목에 준하는 것으로서 거래목적 및 자금원천 등을 증빙할 수 있는 서류
2. 가상자산사업자(부칙 제2조제2호에 따른 자로 한정한다)인 경우
   가. “매도계획서”

나. 가목에 준하는 것으로서 거래목적 및 자금원천 등을 증빙할 수 있는 서류

⑤ 법인 이용자의 문서제출 거부 또는 자료·정보 등의 부재로 제3항 및 제4항에 따른 확인 및 검증이 이루어지지 않은 경우 강화된 고객확인을 실시하고 의심거래보고를 검토한다.

제15조의9(실명계정에 대한 의심거래보고) ① 이용자 실명계정의 입출금이 명확한 경제적·법적 목적 없이 복잡하거나 규모가 큰 경우 또는 비정상적 형태 등에 해당하는 경우 의심거래보고 여부를 적극적으로 검토한다.

② 제1항에 따른 검토대상 판단기준에 다음 각 호의 경우를 포함시킨다. 다만, 의심거래보고 검토대상에 대한 다른 판단기준에 해당 내용이 포함되어 있거나 자금세탁행위로 판단할 합리적 근거가 부족한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 이용자 계좌로의 입금 규모가 당행이 정하는 기준을 초과하는 경우
2. 이용자 계좌로의 입금 규모가 이용자 계좌에서의 출금 규모에 비해 당행이 정하는 기준·비율을 초과하는 경우
3. 기타 이용자 계좌의 입출금 형태가 일반적인 예금계좌의 거래형태와 상이한 경우

③ 제1항에 따른 검토 결과를 기록·관리한다.

제15조의10(예치금) ① 매 영업일마다 가상자산사업자로부터 직전 영업일의 예치금 일별 현황과 고유재산 잔액 현황을 전송받아 은행의 자료와 비교·확인하는 등 모니터링(이하 “일일대사”)을 실시하고 해당 결과를 기록·관리한다.

② 월 1회 이상 가상자산사업자 사무시설을 방문하여 다음 각 호의 사항을 확인(이하 “현장실사”)하고 해당 결과를 기록·관리한다.

1. 일일대사 결과와 가상자산사업자 DB의 일치
2. 실명계정 입출금의 가상자산사업자 DB에 실시간 반영

3. 기타 가상자산사업자의 예치금 구분·관리를 확인하기 위해 필요한 사항

③ 가상자산사업자에게 분기마다 신뢰할 수 있는 외부기관을 통해 예치금 구분·관리 실태를 점검(이하 "외부실사")하고 그 결과를 제출하도록 요구한다.

④ 제3항에 따라 제출받은 외부실사 결과와 가상자산사업자의 재무상태표(다만, 가상자산사업자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 제출대상법인인 경우 분기보고서) 및 제1항의 일일대사 결과를 비교·확인하고 해당 결과를 기록·관리한다.

제5장 내부통제

제16조(이사회 등의 역할) ① 가상자산 관련 자금세탁방지를 위한 이사회, 은행장, 감사, 준법감시인 및 보고책임자의 역할과 책임은 「자금세탁방지업무 취급규정」을 준용한다.

② 실명확인 입출금 계정 서비스 등 자금세탁등의 위험성이 높은 가상자산 관련 금융거래를 개시 또는 존속할 경우에는 소관그룹장 및 보고책임자의 사전승인을 받은 후 은행장에게 보고하여야 한다.

제17조(임직원 교육) 임직원에 대한 교육 및 연수에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 가상자산과 관련한 정부 정책의 주요 내용
2. 가상자산과 관련한 의심되는 거래의 유형 등
3. 기타 자금세탁등을 방지하기 위해 필요하다고 판단하는 사항

제18조(위험의 평가 및 관리) ① 가상자산 관련 금융거래에 대해 자금세탁등의 위험을 평가할 수 있는 절차를 수립·운영하여야 한다.

② 가상자산 관련 금융거래는 "상품 및 서비스" 위험을 고위험으로 분류·취급하여야 한다.

제6장 거래의 거절 등

제19조(거래의 거절) ① 다음 각 호의 경우에는 특별한 사유가 없는 한 지체없이 금융거래를 거절하거나 해당 거래를 종료하여야 한다.

1. 고객이 신원확인 등을 위한 정보 제공을 거부하여 고객확인을 할 수 없는 경우
2. 고객이 가상자산사업자인 것으로 의심되는 경우로서 고객확인을 위해 제공한 정보를 신뢰할 수 없어 사실상 정보 제공을 거부한 것과 동일시할 수 있는 경우
3. 가상자산사업자인 고객이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 「특금법」 제7조제1항 및 제2항에 따른 신고 및 변경신고 의무를 이행하지 아니한 사실이 확인된 경우
   나. 「특금법」 제7조제3항제1호 또는 제2호에 따라 정보보호관리체계 인증을 획득하지 못하였거나 실명확인 입출금 계정 서비스를 통해 금융거래등을 하지 않은 사실이 확인된 경우
   다. 「특금법」 제7조제3항에 따라 신고가 수리되지 아니한 사실이 확인된 경우
   라. 「특금법」 제7조제4항에 따라 신고 또는 변경신고가 직권으로 말소된 사실이 확인된 경우
   마. 가상자산사업자가 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」제4조에 따른 금융거래등제한 대상자와 금융거래를 한 사실이 밝혀진 경우

② 다음 각 호의 경우에는 지체없이 금융거래를 거절하거나 해당 거래를 종료할 수 있다.

1. 고객이 가상자산사업자인 경우로서 가상자산사업자의 주소, 연락처가 분명하지 않거나 가상자산사업자의 휴업·폐업 등으로 제6조제2항에 따른 현지실사가 불가능한 경우
2. 기타 자금세탁등의 위험이 특별히 높다고 판단하는 경우

③ 제1항 및 제2항에 따라 금융거래를 거절하거나 종료한 경우에는 금융정보분석원에 의심거래로 보고하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 따라 금융거래를 종료한 경우 신속한 홈페이지 공시, 가상자산사업자와의 가상계좌 정리방안 마련 등 가상자산사업자 이용자의 보호를 위한 조치를 수립하여야 한다.

제20조(기타) 이 지침에서 따로 정하지 않은 사항은 「자금세탁방지업무 취급규정」 및 「자금세탁방지업무 취급지침」을 준용한다.

부 칙<2018.1.30.>

이 지침은 2018년 1월 30일부터 시행한다.

부 칙<2018.7.10.>

이 지침은 2018년 7월 10일부터 시행한다.

부 칙<2019.4.8.>

이 지침은 2019년 4월 8일부터 시행한다.

부 칙<2019.5.24.>

이 지침은 2019년 5월 24일부터 시행한다.

부 칙<2021.3.23.>

제1조(시행일) 이 지침은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

제2조(가상자산사업자에 대한 고객확인 적용례) 기존 영업중인 가상자산사업자에 대한 제16조의 개정규정 적용은 이 지침 시행 후 최초로 실시되는 금융거래등부터 한다. 다만, 기존 영업중인 가상자산사업자가 이 지침 시행일부터 6개월 이내에 「특금법」 제7조제1항의 개정규정에 따라 신고를 하고 「특금법」 같은 조 제3항 및 제4항의 개정규정에 따라 신고가 수리되지 아니하거나 직권으로 말소된 사실이 확인되지 아니한 경우에는 제16조 제1항 제3호가목의 개정규정은 적용하지 아니한다.

부칙<2021.7.15.>

이 세칙은 2021년 7월 15일부터 시행한다.

부칙<2025.7.8.>

제1조(시행일) 이 지침은 2025년 7월 8일부터 시행한다. 다만, 제15조의8의 경우 2025년 11월 1일부터 시행한다.

제2조(법인 이용자 특례에 관한 적용례) 제15조의8의 규정은 이 지침 시행 이후 최초로 실명계정을 거래하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 적용한다.

1. 가상자산을 기부받아 공익목적으로 사용하고자 하는 비영리법인으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 자
   가. 「법인세법」 제24조제2항제1호에 따른 특례기부금 또는 제24조제3항제1호에 따른 일반기부금을 수령할 수 있는 법인일 것
   나. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사인에게 회계감사를 받아야 하는 법인으로서, 최근 3개 사업연도의 감사의견이 모두 “적정” 일 것
   다. 「상속세 및 증여세법」 제50조의3에 따른 공익법인 결산서류 상 설립일로부터 5년 이상 경과하였을 것
   라. 최근 3년간 「국세기본법」 제85조의5제1항제2호에 따른 불성실기부금 수령단체 공개명단에 포함되지 않았을 것
2. 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따라 가상자산시장을 개설·운영하는 가상자산사업자로서 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제7조에 따른 신고가 수리되었거나 변경·갱신심사 중인 가상자산사업자 가운데 다음 각 목의 자. 다만, 영업을 종료하였거나 종료할 예정인 자, 영업을 중단하였거나 중단할 예정인 자는 제외한다.
   가. 원화마켓거래소
   나. 코인마켓거래소

[별표] 주요 의심거래 유형

1. **(현금을 수반하는 금융거래)** 고객이 가상자산사업자의 계좌로 송금한 금융거래 내역은 없으나, 그 고객이 해당 가상자산사업자로부터 자금을 송금받아 그 자금을 대부분 현금으로 인출하는 경우

2. **(취급업소의 현금을 수반하는 금융거래)** 가상자산사업자가 가상자산 금융거래와 관련된 가상자산사업자 명의의 계좌에서 현금으로 출금하는 경우

3. **(분산 금융거래)** 고객이 다수 개인으로부터 송금받은 자금을 가상자산사업자에게 송금하고, 일정기간 후 다시 해당 가상자산사업자로부터 송금받아 그 자금을 다수 개인들에게 송금하는 경우

4. **(외환 거래)** 해외 송금 실적이 없으며, 컴퓨터와 같은 전산장비 등의 수입 실적 또한 전혀 없는 다수 고객이 해외 법인 명의의 계좌에 전산설비 수입 명목 등으로 자금을 송금하는 경우

5. **(금융거래 액수)** 고객의 1일 금융거래 금액이 10백만원 이상이거나 7일 동안 합산한 금융거래 금액이 20백만원 이상을 거래하는 경우 (금융거래 금액이 기준 이하인 경우에도 고객이 고객확인 사항에 근거하여 볼 때 자금세탁등의 우려가 있다고 판단되는 경우를 포함)

* 금융거래 금액은 금융회사등을 통한 입·출금 등 금융거래 기준이며, 가상자산사업자를 통한 가상자산 매매가 아님 (가상자산사업자에 이미 입금한 돈으로 가상자산를 매매하는 것은 보고 대상이 아님)

** 금융회사등이 금액을 산정할 때는, 동일인 명의로 입금한 금액을 합산하거나, 출금한 금액을 합산함 (예:500만원 입금 후 400만원 출금시 500만원으로 산정)

6. **(금융거래 빈도)** 고객의 금융거래 횟수가 1일 5회 이상이거나 7일 동안 7회 이상인 경우 (거래 빈도가 기준 이하인 경우에도 고객이 고객확인 사항에 근거하여 볼 때 자금세탁 등의 우려가 있다고 판단되는 경우를 포함)

* 금융회사등을 통한 입·출금 등 금융거래 기준이며, 가상자산사업자를 통한 가상자산 매매가 아님 (가상자산사업자에 이미 입금한 돈으로 가상자산을 매매하는 것은 보고 대상이 아님)

7. **(분할 금융거래)** 고객이 위 금융거래 액수 및 금융거래 빈도를 회피할 목적으로 금액을 분할하여 금융거래를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우

8. **(금융거래의 주체)** 고객 중 법인 또는 단체가 가상자산사업자와 가상자산 관련 금융거래를 하는 경우

9. **(가상자산사업자의 금융거래)** 가상자산사업자가 가상자산사업자의 실제소유자, 임직원과 지속적으로 송금 등의 금융거래를 하는 경우

10. **(기타)** 다음 유형에 해당하는 경우

(1) 직업이나 연령 등 고객 프로필 대비 가상자산사업자와의 과도한 거래

(2) 평소 거래가 없던 고객이 가상자산사업자로 이체 송금

(3) 외국인의 계좌에 전자금융 등을 통해 가상자산사업자로부터 자금이 빈번하게 입금되고, 입금된 자금을 현금 출금

(4) 외국인 계좌에 가상자산사업자 명의 자금 입금 후 비대면 출금

(5) 가상자산 관련 단기간 현금을 분할 또는 고액으로 거래

(6) 가상자산사업자 명의 자금의 빈번한 현금출금

(7) 가상자산사업자 명의 자금에 대한 빈번한 비대면 현금 입출금 거래

(8) 가상자산 관련 고액 입출금 거래를 현금으로 처리한 경우

(9) 가상자산 관련 모든 거래를 현금으로만 처리하는 경우

(10) 가상자산 관련 자금을 현금으로 인출
(11) 가상자산 판매대금을 계좌로 입금 받은 후 현금 출금하거나 또는 다수인에게 반복하여 송금
(12) 가상자산사업자로부터 입금된 자금을 해외 ATM을 통해 과도한 규모로 현금 인출하는 거래
(13) 법인고객이 가상자산 결제사유로 빈번한 현금 입출금 거래
(14) 가상자산 관련 계좌에서 자금을 영수 받은 후 현금 출금 거래
(15) 관계미상의 다수 개인 및 가상자산사업자로의 입출금거래가 지속 발생
(16) 가상자산사업자의 빈번한 소액 입출금 거래
(17) 계좌개설 없이 거액의 환전요구 또는 외국으로의 송금
(18) 국내 다수 개인들이(개별 연관성 無) 동일한 해외 소재 가상자산 사업자(채굴업체)로 당발송금을 취결하는 경우
(19) 가상자산 업체 관련 다수에 대한 빈번한 비대면 입출금 거래
(20) 가상자산사업자로부터 다수의 소액 입금이 이뤄진 후 타행으로 바로 이체
(21) 불특정 다수로부터 자금을 영수받아 가상자산 관련 계좌로 출금거래
(22) 가상자산사업자의 거액 대체거래
(23) 대포통장으로 불법 자금을 입금받은 후 가상자산사업자의 가상계좌로 송금
(24) 타인 명의 송금 등을 통한 가상자산 입금거래
(25) 국내 가상자산사업자와 과도하게 입출금거래가 발생하는 사례
(26) 가상자산사업자 명의의 계좌명을 사용하여 가상자산 투자목적 자금유치에 활용

[별지서식1] 실명계정 가상자산 거래내역 확인서

실명계정 가상자산 거래내역 확인서[1)]

○○○님의 가상자산 투자금 거래 내역을 아래와 같이 확인합니다.

고객명 :

은행계좌 :

조회기간 : 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일

발급번호 :

거래 일자	구 분	거래 내용	거래금액(원)	거래후잔액(원)
YY.DD.MM. 시:분:초	매수			
	매도			

0000년 00월 00일

중소기업은행 귀하 가상자산사업자명 (인)

1) 실명계정 가상자산 거래내역 확인서에 기재될 최소한의 내용을 기재한 예시 양식으로, 은행(자금세탁방지부)과 협의 하에 가상자산사업자별로 추가적인 내용이 기재된 별도 양식 사용 가능

[별지서식2] 기부금 내역서

실명계정 가상자산 거래내역 확인[2)]

○○법인의 가상자산 기부금 수령 내역을 아래와 같이 확인합니다.

고객명 :

은행계좌 :

기부금 수령기간 : 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일

기부 일자	기부자명	기부금액(원)	기부 목적
YY.DD.MM.	익명으로 기재 가능 예) 홍ㅇㅇ		

0000년 00월 00일

중소기업은행 귀하 비영리법인명 (인)

2) 기부금 내역서에 기재될 최소한의 내용을 기재한 예시 양식으로, 은행(자금세탁방지부)과 협의 하에 비영리법인별로 추가적인 내용이 기재된 별도 양식 사용 가능